OCTOBRE 2026

Mon PFI est-il un abri fiscal?

Application du paragraphe 237.1(1), de l'article 143.2 et de l'article 3100 du Règlement aux structures d'assurance vie financées

David Kakon, B.Sc. (Math Hons.), David@ArmstrongLife.com

Ce mémoire fournit un cadre d'analyse complet pour déterminer si un plan de financement immédiat (PFI) est qualifié d'abri fiscal en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Il examine de manière systématique la définition légale d'un abri fiscal, l'identification du bien pertinent, le lien entre le prêt et ce bien, ainsi que la qualification du financement à titre de montant à recours limité. De plus, il décrit le calcul des avantages prescrits qui en découle, détaille les conséquences de l'exploitation d'un abri fiscal non inscrit et répond aux objections courantes des prêteurs et des promoteurs. En fin de compte, l'objectif de ce document est d'outiller les lecteurs avec les questions légales objectives nécessaires pour effectuer cette détermination eux-mêmes.

Contexte : La structure du PFI et l'importance de la déductibilité

Dans une structure standard de PFI, un client souscrit une police d'assurance vie permanente et en paie la prime de sa propre poche. Immédiatement après, une banque prête au client une somme adossée à la valeur de rachat de la police, comme c'est habituellement illustré. Le produit du prêt est ensuite investi. Dans une illustration type, le débours net de trésorerie au cours de l'année de la transaction est présenté à 0 $. La dette est généralement destinée à demeurer impayée la vie durant et à être remboursée au moyen du produit libre d'impôt de la police au moment du décès; l'illustration soustrait donc généralement le prêt projeté de la prestation de décès pour arriver à une figure de « bénéfice net ».Bien qu'un PFI rende le client neutre sur le plan de la trésorerie au cours de l'année de la transaction, il ne rend pas l'assurance vie gratuite pour autant. Au lieu de cela, il remplace une obligation de prime connue et finie par une dette à vie qui doit être service annuellement.

Le coût de portage de cette dette correspond à la charge d'intérêts annuelle, qui est maintenue pendant toute la vie de l'assuré. L'aspect économique du montage dépend grandement de la possibilité de rendre cette charge d'intérêts déductible d'impôt en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si le prêt était utilisé directement pour payer la prime d'assurance, cette déduction ne serait pas possible, car l'alinéa 20(1)c) exclut explicitement les intérêts sur l'argent emprunté pour acquérir une police d'assurance vie.

Sans déduction fiscale, cette fardeau d'intérêts à vie devient très problématique. Si les intérêts sont capitalisés et re-garantis annuellement, la dette composée pourrait éventuellement dépasser la valeur de rachat de la police, ne laissant au client que peu ou pas d'assurance nette de dette. Alternativement, si les intérêts sont payés de sa poche chaque année, le client est exposé à la variabilité des taux d'intérêt; sur une vie entière, ce coût cumulatif après impôt pourrait facilement dépasser ce qu'il aurait coûté pour acheter directement la prestation de décès nette visée au moyen de produits d'assurance standard non financés.

Afin de rendre les intérêts déductibles et de rendre ainsi le plan financièrement concurrentiel, la représentation novatrice du PFI repose sur un ordonnancement spécifique et sur l'utilisation délibérée et représentée des fonds. En payant d'abord la prime de sa poche, puis en représentant que les fonds empruntés sont utilisés strictement pour acquérir un placement produisant un revenu (et ne sont pas liés au paiement de la prime d'assurance), les déductions fiscales qui en découlent sont représentées comme étant obtenues, et les économies d'impôt illustrées sont intégrées directement dans le quantum financier établi du montage. Bien que la stratégie de PFI exige cette déductibilité fiscale pour sa viabilité financière, les composantes individuelles — la police d'assurance vie permanente et le placement produisant un revenu — sont des actifs commerciaux intrinsèquement précieux. Ils ne requièrent pas en soi la déductibilité fiscale ni le regroupement pour tenir debout seuls.

Cet ordonnancement dicte le résultat financier du plan global — et l'illustration présente la police, le prêt, le placement et les intérêts déductibles d'impôt pour démontrer un coût net calculé. Pourtant, ce choix de conception même — représenter que la totalité du montant du prêt a été investie pour produire une déduction — est ce qui soulève la question de l'abri fiscal en vertu de la définition d'un abri fiscal de la LIR, telle qu'énoncée ci-dessous.

La définition légale d'un abri fiscal

Le paragraphe 237.1(1) de la *Loi de l'impôt sur le revenu* définit un abri fiscal, en partie pertinente, comme un placement dans un bien s'il est raisonnable de considérer — compte tenu des déclarations ou représentations faites ou proposées dans le cadre de l'acquisition du bien — qu'un acquéreur pourrait raisonnablement s'attendre à avoir des déductions, pertes ou crédits au cours des quatre premières années égaux ou supérieurs au coût net pour l'acquéreur. Le coût net est déterminé strictement après soustraction de tout « avantage prescrit » qu'il est raisonnable de s'attendre à recevoir directement ou indirectement à l'égard du bien.

Cela produit trois variables qui doivent être établies avant que le test puisse être appliqué :

Variable	Question	Fondement légal
A	Quel est le coût du bien acquis?	LIR division 237.1(1)b)(ii)(A) — coût déterminé sans référence à l'art. 143.2
B	Quel avantage prescrit — y compris tout financement à recours limité — est attendu à l'égard de ce bien?	LIR division 237.1(1)b)(ii)(B); RIR art. 3100; LIR par. 143.2(7) et 143.2(12)
C	Quelles déductions, pertes ou crédits sont représentés au cours des quatre premières années?	LIR sous-alinéa 237.1(1)b)(i)

Le test légal en vertu du paragraphe 237.1(1) se résout par une équation simple :

Si C ⩾ (A − B), le montage franchit le seuil d'abri fiscal et l'inscription est requise.

Ce test est déclenché par des déclarations ou représentations faites ou proposées — lors de réunions de vente, dans des documents promotionnels ou des illustrations financières — plutôt que par le résultat commercial réel du montage. L'expression « proposées » est significative : l'analyse d'abri fiscal peut être engagée avant même que les représentations ne

soient effectivement faites à un acquéreur, en se basant sur ce qu'il est prévu de représenter. Le paragraphe 237.1(4) exige un numéro d'inscription d'abri fiscal avant que le montage puisse être vendu ou émis, indépendamment du fait que les déductions représentées soient finalement maintenues ou non lors d'une vérification.

Dans un PFI, la conception établit directement un coût net potentiel de 0 $. Dans ce contexte, ce calcul légal n'est pas accessoire; le négliger expose le montage et ses participants à de sévères pénalités, peu importe l'intention.

Les sections qui suivent parcourent cette cascade légale en trois parties telle qu'appliquée à un PFI standard : d'abord 1) identifier le **bien pertinent (A)**, puis 2) établir si le prêt constitue un **avantage prescrit à l'égard de ce bien (B)**, et enfin 3) appliquer l'arithmétique aux **déductions représentées (C)**.

1. Identification du bien pertinent (A)

La variable A est le *bien de placement* de nature distincte acquis au moyen des fonds empruntés — le *placement* même présumé dans l'illustration comme étant admissible à une déduction d'intérêts en vertu de l'alinéa 20(1)c). Cela découle directement de la structure de l'alinéa 20(1)c). En vertu de la Loi, les intérêts ne sont déductibles que s'ils sont payés sur de « *l'argent emprunté utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien* », tandis que les intérêts sur l'argent emprunté « *pour acquérir une police d'assurance vie* » sont expressément exclus. Par conséquent, si une illustration de PFI représente les intérêts comme étant déductibles, cette représentation n'est possible que du fait que les fonds empruntés sont utilisés pour acquérir un placement admissible produisant du revenu. La ligne d'« intérêts déductibles » de l'illustration constitue, en fait, une représentation qu'il existe un bien de placement admissible auquel le prêt a été affecté. L'illustration n'a pas besoin de nommer le placement ni d'en préciser le coût. Le test demande ce que les représentations, lues objectivement, communiquent *(Baxter, par. 14 et 42)*, et une communication qui décrit des attributs fiscaux sans quantifier la déduction est suffisante *(Krumm c. Canada, 2021 CAF 78)*.

Lorsque l'illustration présente la *totalité* de la charge d'intérêts sur le prêt comme étant déductible au motif que la *totalité* du prêt a été utilisée pour acquérir le placement, cette représentation qualifie le plein montant du prêt comme un financement pour ce placement.

2. Établissement de l'avantage prescrit (B)

Une fois le bien de placement pertinent identifié (variable A), la prochaine étape de la formule légale consiste à déterminer si un « avantage prescrit » (variable B) existe relativement à ce bien. En vertu du paragraphe 3100(3) du Règlement, le fait de traiter le prêt bancaire comme un avantage prescrit exige d'établir deux critères distincts :

1. **À l'égard de** : Le financement doit être lié au bien, ou effectué « à l'égard de » celui-ci.
2. **Le montant à recours limité** : Le prêt lui-même doit légalement se qualifier de montant à recours limité en vertu de l'article 143.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Ce n'est que lorsque ces deux critères sont satisfaits que le financement devient un avantage prescrit qui réduit le coût net du bien dans le calcul légal.

2.1 Le lien « à l'égard de »

Il doit être démontré que le prêt est « à l'égard du » bien, puisque l'article 3100 du Règlement définit un avantage prescrit par référence aux montants qu'il est raisonnable de s'attendre à recevoir à l'égard d'une participation dans un bien. La Cour suprême du Canada a donné à l'expression « à l'égard de » la portée la plus large possible dans l'arrêt *Nowegijick c. La Reine*, [1983] 1 R.C.S. 29 :

> *« Les mots "à l'égard de" sont, à mon avis, des termes qui ont la plus grande portée possible. Ils comportent des significations comme "relativement à", "en ce qui concerne" ou "en liaison avec". L'expression "à l'égard de" est probablement le terme le plus général pour exprimer une liaison quelconque entre deux sujets distincts. »*

Ici, le lien est direct plutôt qu me accessoire : le prêt est représenté comme la source des intérêts déductibles, déductibles uniquement parce que les fonds prêtés ont été utilisés pour acquérir le placement. Le promoteur ne peut pas obtenir la déduction de l'alinéa 20(1)c) sans représenter cette utilisation admissible des fonds empruntés — le même emprunt évalué quant au statut à recours limité en vertu de l'article 143.2. La déduction représentée est donc liée au prêt, et le prêt au placement, satisfaisant ainsi à la norme établie dans Nowegijick. Ce suivi est une caractéristique de l'alinéa 20(1)c), non unique au PFI — c'est le caractère à recours limité du prêt en vertu du paragraphe 143.2(7) qui accomplit le travail de distinction.

2.2 Le prêt est-il un montant à recours limité?

Le second élément consiste à savoir si le prêt est un « montant à recours limité ». Les praticiens du secteur évoquent souvent les garanties externes, les garanties personnelles et la capacité du prêteur à exiger le remboursement comme preuves que la dette est « à plein recours ». Ces caractéristiques sont pertinentes pour l'évaluation du risque de crédit commercial d'une banque, mais elles ne répondent pas à la question légale. Le paragraphe 143.2(7) est une disposition présomptive qui l'emporte sur la qualification commerciale ordinaire : *« ...le solde impayé du principal de la dette est réputé être un montant à recours limité... à moins que des ententes véritables constatées par écrit n'aient été conclues au moment*

où la dette est nées pour le remboursement de tout le principal et des intérêts... dans un délai raisonnable ne dépassant pas 10 ans. »

L'enjeu central pour un PFI standard réside dans la condition de remboursement du principal : une entente écrite véritable, conclue dès le départ, visant à rembourser tout le principal dans les 10 ans. Les prêts de PFI sont généralement structurés comme des prêts à vue à intérêts seulement ou comme des facilités comportant une durée stipulée de dix ans ou moins, destinées à demeurer impayées jusqu'au décès. Bien que le par. 143.2(7) exige également que les intérêts soient payés annuellement dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition, le fait de respecter cette règle distincte ne permet pas de contourner l'exigence de 10 ans pour le principal.

Les promoteurs soutenant probablement qu'un prêt à vue renouvelable annuellement est, selon ses propres termes, d'une durée inférieure à 10 ans. Le paragraphe 143.2(12) anticipe cet argument : lorsqu'une entente de remboursement peut raisonnablement être considérée comme faisant partie d'une « série de prêts ou d'autres dettes et de remboursements » s'étendant sur plus de 10 ans, le débiteur est traité comme n'ayant *pas* conclu d'entente pour rembourser dans les 10 ans.

Lorsqu'une facilité comporte une durée stipulée de dix ans ou moins, la question devient de savoir si, au moment où le prêt a été accordé, une personne raisonnable aurait envisagé un remplacement à des conditions substantiellement similaires (*Cassan*, 2017 CCI 174, par. 364-368). Lorsque le prêt est garanti par la valeur de rachat détenue par l'assureur, une révision à la dixième année a peu de chances de fonctionner comme une véritable requalification, et une illustration montrant le prêt impayé à vie constitue une preuve pertinente sur cette question. Le résultat dépend des conditions réelles de la facilité.

L'affirmation par un contribuable d'une intention sincère de rembourser n'établit pas une entente véritable; l'entente « devrait pouvoir être facilement perçue comme liant les parties » et être « manifeste à première vue », et les documents connexes doivent « appuyer et renforcer » les termes écrits (Tolhoek c. La Reine, 2006 CCI 681, par. 29, 40).

2.3 Compléter l'analyse des avantages prescrits

Une fois qu'il est établi qu'un prêt est à la fois (2.1) à l'égard du bien pertinent, et (2.2) un montant à recours limité, le paragraphe 3100(3) du Règlement s'applique avec un automatisme légal. Il prévoit qu'un **montant à recours limité à l'égard d'un bien**, déterminé en vertu des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13), est un **avantage prescrit à l'égard de ce bien**.

Le bien étant identifié (A) et le prêt étant établi comme un avantage prescrit à l'égard de ce bien (B), les deux données requises pour le calcul de l'abri fiscal sont en place.

3. Identification des déductions représentées (C)

Le dernier élément du quantum en trois parties consiste à déterminer si des déductions, pertes ou crédits ont été représentés au cours des quatre premières années du plan (variable C). Dans le contexte d'une illustration standard de PFI, la présence de ces déductions représentées — plus précisément, la déduction d'intérêts de l'alinéa 20(1)c) — est un point évident qui ne nécessite aucune analyse complexe supplémentaire, car elle est explicitement imprimée sur l'illustration elle-même.

Cependant, comme le démontrera le calcul sous peu, le quantum réel de ces déductions représentées doit simplement être supérieur à zéro. En d'autres termes, il doit simplement y avoir au moins une représentation d'une déduction. Comme nous le verrons, le montant spécifique en dollars de cette déduction devient juridiquement pertinent dans le contexte mathématique d'un PFI entièrement financé.

Le calcul de l'abri fiscal

Une fois les variables A, B et C établies, la dernière étape pour déterminer le statut d'abri fiscal non inscrit relève de l'arithmétique plutôt que de l'interprétation. Le test légal du paragraphe 237.1(1) exige l'inscription si les déductions représentées (C) sont égales ou supérieures au coût du bien (A) moins les avantages prescrits (B). La formule est :

Si C ⩾ (A − B) → Abri fiscal

Étant donné que l'illustration du PFI représente que la totalité du placement a été acquise avec les fonds empruntés — ce qui signifie que le coût d'acquisition du placement représenté et le montant emprunté sont coextensifs —, le coût du bien (A) et l'avantage prescrit à son égard (B) sont identiques.

Par conséquent : (A − B) = 0 $

Une fois que le coût net est de 0 $, la seule question restante est de savoir si les déductions représentées au cours des quatre premières années (C) dépassent 0 $. Puisque **C > 0 $** est satisfait dès lors que C est un montant supérieur à zéro, la taille de la déduction représentée est juridiquement non pertinente pour le résultat du test : une déduction représentée de seulement 1 $ satisfait le seuil.

C'est le mécanisme précis par lequel un PFI à levier financier complet, représenté et structuré de la manière décrite ci-dessus, satisfait mécaniquement à la définition légale d'abri fiscal sans nécessiter de faits supplémentaires ni d'intention abusive.

Une note sur le financement partiel

L'analyse ne dépend pas du financement de 100 % de la prime d'assurance. La comparaison pertinente ne se fait pas entre la prime et le prêt; elle se fait entre le coût d'acquisition du bien représenté comme ayant été acquis au moyen des fonds empruntés et le montant à recours limité traité comme un avantage prescrit à l'égard de ce bien.

Ainsi, si 70 000 $ sont empruntés et que la totalité des 70 000 $ est représentée comme servant à acquérir un placement ayant un coût d'acquisition de 70 000 $, les montants pertinents sont A = 70 000 $ et B = 70 000 $. Le pourcentage de la prime d'assurance financé n'est pas déterminant en soi. Ce qui importe, c'est de savoir si l'emprunt et le coût d'acquisition du bien représenté sont coextensifs.

Un conseiller pourrait soutenir qu'un solde de prime non financé (p. ex., payer 30 000 $ de sa poche sur une prime de 100 000 $) injecte un coût net positif dans le montage. Cet argument réussit en abandonnant le placement en tant que bien à évaluer et en affirmant soit que la *police elle-même* est le bien, soit que la police et le placement forment un *ensemble composé* unique. Voir l'**Addenda : Un dernier point sur la qualification du bien** ci-dessous.

Conséquences du statut d'abri fiscal non inscrit

Lorsqu'un montage répond à la définition légale d'un abri fiscal, le promoteur est tenu, avant de vendre, d'émettre ou d'accepter une contrepartie à l'égard du montage, d'obtenir un numéro d'inscription d'abri fiscal auprès de l'ARC et de produire les renseignements prescrits exigés, y compris une liste des souscripteurs. L'obtention d'un numéro d'inscription ne signifie pas l'approbation par l'ARC du montage ou de toute déduction représentée; il s'agit d'un mécanisme de divulgation, et l'inscription entraîne généralement un contrôle accru lors des vérifications du montage. Si un montage répondant à la définition d'abri fiscal est vendu sans inscription, ou si les déclarations requises ne sont pas faites, les conséquences suivantes peuvent s'appliquer :

- **Refus des déductions.** En vertu du paragraphe 237.1(6), aucun montant ne peut être déduit ou déduit à l'égard d'un abri fiscal à moins que le formulaire prescrit contenant le numéro d'inscription de l'abri fiscal n'ait été produit.
- **Réduction du prix de base.** L'article 143.2 contient des règles qui peuvent réduire le coût en capital ou un autre montant de dépense d'un placement dans un abri fiscal du montant de toute dette à recours limité spécifiée qui y est associée.
- **Pénalités pour les promoteurs et les tiers.** En vertu du paragraphe 237.1(7.4), le fait de vendre ou d'accepter une contrepartie à l'égard d'un abri fiscal non inscrit peut

entraîner une pénalité égale au plus élevé de 500 $ et de 25 % de la contrepartie reçue ou à recevoir d'une personne donnée à l'égard de l'abri fiscal. Séparément, l'article 163.2 prévoit des pénalités civiles pour les tiers lorsqu'une personne fait un faux énoncé ou y participe dans le cadre des affaires d'un contribuable.

- **Période de nouvelle cotisation prolongée.** Lorsqu'un abri fiscal ou un montant à recours limité est en cause, le paragraphe 143.2(15) permet d'établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation (Liang c. Canada, 2013 CCI 336).

Un test diagnostique pour les conseillers

Un conseiller ou un promoteur qui n'est pas d'accord avec l'application de cette analyse à un montage particulier n'a pas besoin d'accepter ou de réfuter l'analyse dans l'abstrait. Ce qui suit peut être appliqué directement à l'illustration spécifique et à la documentation du prêt en cause :

1. Quel bien l'illustration représente-t-elle comme étant acquis avec les fonds empruntés? Si la réponse est un placement admissible produisant du revenu destiné à satisfaire à l'alinéa 20(1)c), le bien pertinent a été identifié.
2. Pourquoi les intérêts sur le prêt sont-ils représentés comme étant déductibles? Si la réponse dépend du fait que les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir ce placement produisant du revenu, la relation prêt-bien a été expressément représentée.
3. Y avait-il une entente écrite véritable, conclue au moment où la dette est née, exigeant le remboursement de tout le principal et des intérêts dans les 10 ans? Si oui, cette entente doit être identifiée et examinée. Si non, le paragraphe 143.2(7) doit être abordé.
4. **Si le prêt est un montant à recours limité, sur quelle base n'est-il pas un avantage prescrit à l'égard du placement identifié à la question 1, compte tenu du paragraphe 3100(3) du Règlement?**
5. Si le prêt est un avantage prescrit à l'égard du placement, quel est le coût net légal qui en résulte selon la formule de la section 2?
6. Si les déductions représentées au cours des quatre premières années sont supérieures à 0 $, et que le coût net calculé à la question 5 est de 0 $, comment le montage évite-t-il de satisfaire au test numérique du paragraphe 237.1(1)?

Conclusion

Une analyse mécanique d'abri fiscal d'un PFI ne nécessite aucune requalification spéculative du montage ni aucun recours à la règle générale anti-évitement (RGAE). Le fait de suivre les propres représentations du promoteur et le propre suivi des fonds empruntés par le contribuable aux fins de l'alinéa 20(1)c) suffit à soulever les questions légales abordées ci-dessus : quel bien a été acquis, le prêt finançant ce bien est-il un montant à recours limité, ce montant est-il un avantage prescrit à l'égard du bien, et les déductions représentées au cours des quatre premières années sont-elles égales ou supérieures au coût net.

Lorsque ces faits convergent — un emprunt représenté comme étant entièrement investi pour générer une déduction représentée, et dépourvu d'une entente de remboursement du principal véritable de 10 ans —, le montage satisferait au test numérique du paragraphe 237.1(1), et les exigences d'inscription du paragraphe 237.1(4) s'appliqueraient avant que le montage ne puisse être vendu légalement. Tout professionnel examinant un montage de PFI spécifique devrait être en mesure d'identifier le point précis de cette chaîne légale où les faits de ce montage particulier divergent de cette analyse. Lorsqu'ils ne divergent pas, les conséquences légales s'appliquent indépendamment des intentions des parties impliquées.

David Kakon, B.Sc. (Math Hons.)
Conseiller en sécurité financière
David@ArmstrongLife.com

Anticiper les objections

« Cela ferait de chaque prêt d'investissement un abri fiscal. » Ce ne serait pas le cas. Un prêt d'investissement ordinaire implique généralement un placement choisi de façon indépendante, un emprunt dimensionné selon les propres besoins de financement de l'investisseur, une entente de remboursement véritable et aucune représentation indiquant que le montage produit un coût net de 0 $. Ces faits ne produisent pas le même résultat. L'argument avancé dans ce mémoire est plus restreint et spécifique aux faits : il s'applique lorsque le montant emprunté est représenté comme étant investi, que les intérêts qui en découlent sont représentés comme étant entièrement déductibles et que le principal est destiné à demeurer impayé au-delà de 10 ans. Il s'agit d'un ensemble de faits spécifique, et non d'une description des emprunts d'investissement en général.

« La banque traite le prêt comme étant à plein recours. » Cette observation, bien qu'exacte en tant que description de la position commerciale de la banque, ne répond pas à la question légale. Une garantie personnelle, une garantie additionnelle, un droit de compensation ou la capacité du prêteur d'exiger le remboursement peuvent tous être pertinents pour l'évaluation interne du risque de crédit d'une banque, mais aucun d'entre eux ne constitue une entente écrite véritable conclue au moment où la dette est née pour rembourser le principal dans les 10 ans, comme l'exige le paragraphe 143.2(7). Une durée stipulée de 10 ans ne règle pas non plus la question : en vertu du paragraphe 143.2(12), une facilité éteinte uniquement par souscription d'un nouveau prêt adossé à la même police est traitée comme faisant partie d'une série unique s'étendant au-delà de 10 ans, peu importe la rédaction de l'instrument individuel — et une durée stipulée n'est pas une entente véritable si les documents connexes et la conduite ne la soutiennent pas (Tolhoek, par. 29). Les qualifications commerciale et légale d'un même prêt peuvent diverger, et c'est la qualification légale qui régit le test d'abri fiscal.

« Le courtier a vendu une police, non le placement, il n'est donc pas le promoteur de l'abri fiscal. » La définition de « promoteur » au paragraphe 237.1(1) est fonctionnelle plutôt que transactionnelle. Elle n'exige pas qu'une personne soit le vendeur juridique du bien de placement sous-jacent. Elle englobe plutôt toute personne qui, dans le cadre d'une entreprise, promeut l'acquisition de l'abri fiscal, agit à titre de conseiller ou d'agent à son égard, ou accepte une contrepartie en lien avec celui-ci — et plusieurs parties peuvent être promoteurs du même montage. La jurisprudence appuie une lecture fonctionnelle. Dans *Baxter* (2007 CAF 172, par. 44-45), la Cour a traité à la fois l'émetteur et les agents indépendants qui distribuaient ses documents comme des promoteurs, tout en notant que l'identité de la personne faisant la représentation n'était pas au cœur du débat (par. 44). Dans *Kinglon*

Investments Inc. c. Canada, 2015 CAF 134 (par. 20), la Cour a traité les commentaires de l'arrêt *Baxter* (par. 9 et 44) comme des obiter dicta et, au stade des plaidoiries, a refusé de rayer la position de la Couronne selon laquelle aucune des définitions n'exige que l'auteur de la représentation soit le vendeur.

« Les PFI sont des plans privés conseillés individuellement. » La définition légale d'un abri fiscal ne contient aucune exigence de commercialisation auprès du public. Dans Krumm (2020 CCI 7, confirmé par 2021 CAF 78), une seule vente privée a été jugée constituer un abri fiscal. De plus, le test légal est strictement objectif. Il évalue les représentations, et non la compréhension subjective de la transaction par l'acquéreur individuel ni la nature de la relation conseil (Baxter, par. 54).

« L'illustration indique que la déductibilité est présumée, s'intitule présentation de concept et mentionne que la police est distincte du prêt. » Les tribunaux examinent la substance de la communication des documents, et non leurs mises en garde types. Dans Baxter, la Cour d'appel fédérale a conclu qu'une opinion fiscale explicitement sujette à des hypothèses constituait tout de même une représentation aux fins de la Loi (par. 18 et 38). De même, le fait de disperser les prétentions fiscales et les détails du prêt dans des documents distincts ne rompt pas le lien légal s'ils sont présentés au client comme une stratégie coordonnée (par. 39). Apposer une mise en garde de type « hypothétique » sur une déduction, ou qualifier une illustration financière entièrement intégrée de simple « concept », ne protège pas le montage du test d'abri fiscal.

« Le prêteur exige que nous nous requalifiions pour le prêt avant l'échéance de 10 ans, satisfaisant ainsi au test d'entente véritable. » En tant que question préalable, ce moyen de défense suppose que le contrat de crédit contient une durée stipulée de 10 ans; de nombreuses facilités bancaires standard de PFI sont structurées sous forme de prêts à vue ouverts sans date d'échéance fixe et peuvent ne pas contenir l'entente de remboursement écrite véritable requise par l'alinéa 143.2(7)a). Lorsqu'une facilité contient une durée stipulée de dix ans ou moins, s'appuyer sur Cassan c. La Reine (2017 CCI 174) demeure problématique. Dans Cassan, des prêts ayant des échéances stipulées en deçà de dix ans ont été jugés être des montants à recours limité pour deux motifs : d'abord, les ententes de remboursement n'étaient pas véritables lorsque mesurées par rapport à la pratique commerciale entre personnes sans lien de dépendance (par. 344-355); et deuxièmement, le paragraphe 143.2(12) s'appliquait parce qu'une personne raisonnable aurait envisagé un remplacement à des conditions similaires (par. 364-368). Le second test est objectif et n'exige pas de promesse expresse de renouvellement. Bien que Cassan soit survenu en

vertu des règles sur les dons de bienfaisance sur des faits impliquant une souscription de crédit sommaire — ce qui signifie qu'une facilité avec une souscription commerciale documentée peut se distinguer sur le premier motif —, elle demeure vulnérable sous le second. Lorsque la facilité est garantie principalement par les valeurs de rachat de la police détenues par l'assureur, et que l'illustration de vente modélise la dette demeurant impayée jusqu'au décès pour être remboursée au moyen du produit de la police, une révision à la dixième année a peu de chances de fonctionner comme une véritable requalification commerciale. Selon un test objectif, le montage fait raisonnablement partie d'une série prolongée de prêts en vertu du paragraphe 143.2(12). La décision finale dépend des conditions spécifiques du contrat de crédit.

Portée et limites de cette analyse

Cette analyse ne conclut pas que tous les PFI — ou tous les prêts d'investissement adossés à une assurance — sont des abris fiscaux. Elle ne valide pas non plus les déductions fiscales sous-jacentes. Le test légal demeure extrêmement spécifique aux faits et exige un examen des contrats de prêt réels, du suivi des fonds et des représentations dans chaque cas individuel.

Ce qu'elle établit est très précis : lorsqu'un emprunt de PFI est représenté comme étant entièrement investi pour générer des intérêts déductibles, et qu'il est dépourvu d'une entente de remboursement du principal véritable de 10 ans, le coût net légal se résout à 0 $. Par conséquent, toute déduction représentée au cours des quatre premières années déclenche mécaniquement l'exigence d'inscription d'abri fiscal en vertu du paragraphe 237.1(4). Il s'agit d'une arithmétique légale stricte — indépendante des intentions des parties et entièrement distincte de la règle générale anti-évitement (RGAE).

Contexte sectoriel et réglementaire

Cette analyse n'est pas une théorie juridique isolée; la tension légale qu'elle soulève a été notée par un assureur vie canadien majeur. Dans son guide publié en septembre 2026 sur l'assurance vie avec effet de levier (« L'assurance vie avec effet de levier sous propriété personnelle »), Manulife a déclaré que les règles sur les abris fiscaux « pourraient être une considération » lorsqu'un effet de levier survient au cours des quatre premières années pour ces montages. Bien que Manulife observe qu'il n'y a pas de décisions de justice publiées appliquant les règles relatives aux abris fiscaux à la planification de l'assurance vie avec effet de levier, et suggère que le test mathématique ne serait probablement pas satisfait pour une stratégie traditionnelle si la police est incluse dans le bien ou si la dette n'est pas jugée à recours limité, elle souligne néanmoins les déclencheurs légaux exacts :

- **Le calcul du coût net :** Manulife note qu'une dette à recours limité réduit le coût de base, soulignant que les déductions « peuvent dépasser ce "coût", et pourraient donc déclencher les règles relatives aux abris fiscaux ».
- **Le seuil de représentation :** Manulife note que cette exigence peut être satisfaite si les déductions d'intérêts ou d'assurance en garantie en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) sont discutées verbalement ou illustrées relativement à un bien constituant un abri fiscal.
- **Le déclencheur des 4 ans :** L'assureur note explicitement que ces règles s'appliquent *« lorsqu'il y a un effet de levier au cours des 4 premières années du montage »,* une caractéristique courante d'un plan de financement immédiat.
- **Définition large de bien :** Manulife souligne qu'en vertu du paragraphe 248(1), *« le terme bien est défini de façon large pour inclure un "bien de toute nature", »* ce qui signifie que l'exigence relative au bien sous le test d'abri fiscal est *« facilement satisfaite ».*

Si les directives de l'assureur ne suffisent pas à inciter à la prudence, les conseillers doivent se tourner vers la posture d'exécution actuelle de l'Agence du revenu du Canada. Lors de la table ronde de l'ARC de 2026 (Référence : 2026-1089291C6), l'ARC a déclaré de manière générale qu'elle vérifie les montages utilisant des produits d'assurance pour obtenir un avantage fiscal — en vérifiant tant les contribuables que les promoteurs :

> *« Nous continuons de rechercher, de vérifier et de réévaluer tous les montages qui tentent d'utiliser des produits d'assurance ou des produits similaires à l'assurance pour obtenir un avantage fiscal non envisagé par la politique fiscale et la législation. Au sein de l'ARC, la Direction de la conformité des particuliers à valeur nette élevée (DCPVNE) élabore, met en œuvre et coordonne le renseignement d'affaires et les initiatives de conformité pour traiter la non-conformité au sein de la population à valeur nette élevée par le biais de la Division du programme de vérification, qui comprend le programme de vérification de la Planification fiscale agressive (PFA), et le programme de Conformité des promoteurs et conseillers fiscaux (CPCF).*
>
> *Alors que le programme de vérification PFA traite la planification fiscale agressive par les contribuables qui ont participé à de tels régimes fiscaux abusifs liés à l'assurance, le programme CPCF traite la non-conformité associée aux promoteurs et conseillers qui promeuvent ou vendent des régimes fiscaux agressifs. CPCF est responsable d'identifier et de combattre les régimes fiscaux agressifs et de tenir les promoteurs responsables par le biais d'activités de vérification. »*

Pour tout conseiller ou promoteur, la convergence de ces deux réalités exige une attention particulière. Un assureur a noté que les règles relatives aux abris fiscaux "pourraient être une considération" et a identifié les déclencheurs légaux, et l'ARC déploie des équipes de vérification dédiées pour examiner les promoteurs; ainsi, l'application de ces règles est un développement qui mérite d'être suivi de près.

Addenda : Un dernier point sur la qualification du bien

Il est utile de tester brièvement d'autres qualifications du « bien » pertinent en vertu du paragraphe 237.1(1) afin de confirmer que le fait de modifier le cadre ne permet pas de contourner l'analyse des avantages prescrits légaux.

1. Le placement comme bien

Si l'illustration représente que les fonds empruntés ont été investis et que les intérêts qui en découlent sont déductibles, le placement produisant du revenu est identifiable de façon indépendante comme la « participation dans un bien » à évaluer en vertu de l'article 3100 du Règlement auquel la déduction représentée se rapporte. En présentant le placement comme le seul moteur de la déduction fiscale, l'illustration l'isole comme le bien principal par rapport auquel le financement à recours limité et les avantages fiscaux qui en découlent doivent être mesurés mathématiquement.

2. La police comme bien

La voie de la police n'est avancée qu'à titre subsidiaire et nécessite sa propre démonstration. Ce mémoire ne compte pas le même emprunt par rapport aux deux biens. Pour que la police soit le bien évalué, le prêt doit être un avantage prescrit « à l'égard de » la police. « À l'égard de » a la portée la plus large possible (Nowegijick), et un prêt garanti par la valeur de rachat de la police et remboursé au moyen de sa prestation de décès est lié à la police au sens ordinaire de ces termes. La déduction d'assurance en garantie de l'alinéa 20(1)e.2) représentée sur la police fournit la variable C pour ce bien. La voie a ses limites : la déduction de l'alinéa 20(1)c) n'est possible que parce que les fonds empruntés sont représentés comme servant à tirer un revenu, de sorte que l'illustration elle-même représente le prêt comme finançant le placement. Si la police est établie comme étant le bien, l'avantage prescrit réduit son coût net et toute déduction représentée satisfait au test. Sinon, l'analyse revient au placement comme bien (point 1 ci-dessus).

3. Le montage intégré (« bien composé »)

Les promoteurs et les assureurs peuvent soutenir qu'un PFI est un ensemble intégré, fusionnant la police et le placement financé en un seul « bien composé » afin de gonfler le dénominateur de coût. Cet argument de regroupement se heurte à des obstacles commerciaux et légaux :

Réalité commerciale distincte c. Hexalog : Dans *Hexalog* (2005 CCI 67), un promoteur unique vendait un montage regroupé dans lequel aucune composante n'avait de valeur commerciale autonome — le terrain nominal était inutile sans le contrat de mise en valeur payé d'avance. Un PFI est l'exact opposé. Une police d'assurance vie permanente doit faire l'objet d'une souscription médicale et financière selon ses propres mérites; l'assureur exige que le client démontre la capacité financière indépendante pour justifier la couverture en l'absence de tout prêt. Le placement est tout aussi distinct quant à la propriété, au dépositaire et au caractère commercial. Fusionner deux actifs indépendamment viables acquis auprès d'institutions sans lien de dépendance en un seul bien déforme la réalité commerciale.

Un bien à la fois (Seica) : Dans *Seica* (2021 QCCA 1401), une autorité persuasive de la Cour d'appel du Québec appliquant les règles équivalentes provinciales du Québec, la Cour a confirmé qu'*Hexalog* était une décision basée sur des faits spécifiques et a rejeté l'idée que les ensembles commercialisés deviennent un bien unique en règle générale (par. 41-57, avec un accent particulier sur le par. 55). Le calcul de l'abri fiscal en vertu du paragraphe 237.1(1) évalue « un bien » et teste les déductions et le coût net par rapport à « ce bien ». L'arithmétique doit être appliquée à chaque bien individuellement. Avoir deux biens distincts dans un plan signifie tester chaque bien séparément — cela n'autorise pas l'agrégation d'une police sans levier financier pour gonfler le coût de base d'un placement avec levier financier.

Tension alinéa 20(1)c) / 20(1)e.2) : Maintenir cette position crée une tension difficile à concilier. L'alinéa 20(1)c) ne permet une déduction d'intérêts que si l'argent emprunté est tracé vers un placement produisant du revenu, excluant explicitement les déductions pour l'argent emprunté pour acquérir une assurance vie (bien que l'alinéa 20(1)e.2) puisse permettre une déduction distincte pour les primes d'assurance en garantie lorsque des conditions spécifiques sont remplies). Si la police et le placement forment réellement un « bien unique » indissociable, il devient difficile de soutenir que le produit du prêt n'a pas financé l'acquisition de la police.

Annexe A : La chaîne légale

Définition d'un abri fiscal et inscription

- **LIR par. 237.1(1) (« Abri fiscal ») :** Définit un abri fiscal en comparant les déductions, pertes ou crédits représentés au cours des quatre premières années par rapport au coût du bien moins tout « avantage prescrit ».
- **LIR par. 237.1(1) (« Promoteur ») :** Définit un promoteur de manière fonctionnelle pour inclure quiconque, dans le cadre d'une entreprise, vend, émet, promeut ou agit à titre d'agent/conseiller à l'égard d'un abri fiscal.
- **LIR par. 237.1(4) :** Exige qu'un numéro d'inscription d'abri fiscal soit obtenu avant que le montage ne soit vendu, émis ou financé.
- **LIR par. 237.1(6) :** Interdit aux contribuables de demander des déductions à l'égard d'un abri fiscal à moins que le formulaire prescrit contenant le numéro d'inscription n'ait été produit.
- **RIR par. 3100(3) :** Définit un « avantage prescrit » aux fins des abris fiscaux comme incluant tout montant qualifié de montant à recours limité en vertu de l'article 143.2.
- **LIR par. 143.2(7) :** Répute le solde impayé du principal d'une dette comme étant un montant à recours limité à moins qu'il n'y ait une entente écrite *véritable*, conclue au moment où la dette est née, pour rembourser tout le principal et les intérêts dans un délai raisonnable ne dépassant pas 10 ans (avec des conditions de paiement d'intérêts annuels).
- **LIR par. 143.2(12) :** Met en échec les dates d'échéance superficielles de 10 ans en étendant l'analyse à toute « série de prêts » ou refinancement prévu qui, pris dans leur ensemble, s'étendent au-delà de 10 ans.
- **LIR par. 143.2(6) :** Contient des règles qui réduisent le coût en capital ou le montant de dépense d'un placement dans un abri fiscal des montants à recours limité spécifiés.
- **LIR par. 237.1(7.4) :** Impose de sévères pénalités financières aux promoteurs qui vendent ou acceptent une contrepartie à l'égard d'un abri fiscal non inscrit.
- **LIR art. 163.2 :** Prévoit des pénalités civiles pour les tiers aux personnes qui font ou participent à faire de faux énoncés (comme des déductions fiscales invalides) selon une norme de conduite coupable.

Annexe B : Jurisprudence et ressources de décisions de l'ARC

- **Interprétation technique de l'ARC 2006-0196251C6 et décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu 2009-0340381R3 (2010) :** Positions de l'ARC traitant des prêts à vue et de la qualification à recours limité en vertu de l'article 143.2 dans le contexte des montages d'assurance avec effet de levier.
- **Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 :** Autorité de la Cour suprême du Canada établissant que l'expression « à l'égard de » a la portée la plus large possible dans la législation fiscale, nécessitant seulement un lien entre deux sujets.
- **R. c. Baxter, 2007 CAF 172 :** Le test d'abri fiscal est objectif, prospectif et appliqué avant toute vente. *Baxter* demande si des représentations ont été faites par un promoteur ou pour son compte (par. 44-45), en traitant tant l'émetteur que les agents de distribution indépendants comme des promoteurs. Le paragraphe 44 note que l'identité de l'auteur de la représentation n'était pas au cœur de l'argumentation.
- **Kinglon Investments Inc. c. Canada, 2015 CAF 134 :** Au stade des plaidoiries, la Cour a traité les commentaires concernant l'identité de l'auteur de la représentation dans *Baxter* (par. 9 et 44) comme des obiter dicta et a refusé de rayer la position de la Couronne selon laquelle aucune définition n'exige que l'auteur de la représentation soit le vendeur (par. 20).
- **Krumm c. Canada, 2021 CAF 78 :** Cité pour appuyer la proposition selon laquelle le test d'abri fiscal est strictement objectif et s'applique par référence à ce que les représentations communiquent, sans exiger qu'elles quantifient explicitement la déduction.
- **Tolhoek c. La Reine, 2006 CCI 681 (confirmé par 2008 CAF 128) :** Évalue les « ententes véritables » en vertu du par. 143.2(7)a) comme une question de fait. Une intention sincère de rembourser est insuffisante; l'entente doit être commercialement authentique, exécutoire et manifeste à première vue à partir des documents connexes et de la conduite.
- **Cassan c. La Reine, 2017 CCI 174 :** Était en cause sous les règles des dons de bienfaisance. Applique un test objectif en vertu du paragraphe 143.2(12) : ce qu'une personne raisonnable envisagerait dès le départ (par. 367). Lorsqu'un remplacement à des conditions similaires serait envisagé, le montage déclenche la règle présomptive de « série de prêts ».
- **Seica c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCA 1401 :** Cour d'appel du Québec appliquant l'équivalent provincial du paragraphe 237.1(1) (autorité persuasive). A maintenu une conclusion de biens distincts sous révision déférente, notant qu'*Hexalog* est une conclusion sur des faits spécifiques et non une règle générale (par. 41-57, en particulier le par. 55). Le coût exclut les intérêts sur le solde impayé.
- **Hexalog Ltée c. La Reine, 2005 CCI 67 :** A traité un montage commercialisé par un vendeur (terrain brut plus frais de mise en valeur payés d'avance) comme un bien composé unique sur ses faits uniques; caractérisé dans *Seica* comme une conclusion basée sur des faits spécifiques où les composantes formaient un « tout indissociable ».
- **Liang c. Canada, 2013 CCI 336 :** Applique le test mathématique d'abri fiscal, confirme que l'obtention d'un numéro d'inscription ne valide pas les déductions, et maintient les nouvelles cotisations établies au-delà de la période normale.

Annexe C : Caractéristiques des prêts bancaires de PFI types

Dans les commentaires du secteur et la documentation de prêt, les facilités bancaires de PFI sont généralement décrites comme présentant les caractéristiques suivantes, dont chacune éclaire directement l'analyse légale de l'abri fiscal :

- **Structure de prêt à vue sans échéance fixe :** La facilité est généralement structurée comme un prêt à vue à intérêts seulement, qui peut ne pas contenir une entente écrite véritable de remboursement requise par l'alinéa 143.2(7)a) pour rembourser le principal dans les 10 ans.
- **Le décès comme événement de remboursement prévu :** Le décès de l'assuré est généralement traité comme l'élément déclencheur du remboursement du solde impayé, confirmant que la durée prévue s'étend sur la vie de l'assuré plutôt que sur une période commerciale fixe.
- **Lien avec le réinvestissement :** Les avances de prêt sont fréquemment conditionnées à la preuve que le produit sera réinvesti à une valeur au moins égale au montant du prêt, liant directement le financement au placement plutôt que de les traiter comme des transactions indépendantes.
- **Restrictions de suivi contrôlées :** Les conditions du prêt interdisent généralement d'utiliser la facilité — ou la valeur de rachat accumulée de la police — pour payer directement la prime d'assurance. Cela applique la séquence spécifique « payer la prime, puis emprunter et investir » requise pour réclamer une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)c).
- **Limites liées aux métriques de la police, non au crédit général :** Les avances annuelles et les limites globales des facilités sont généralement liées à la valeur de rachat de la police, plutôt d'être souscrites comme une facilité de crédit autonome d'ordre général.
- **Image de marque de produit intégrée :** Ces facilités sont fréquemment documentées et commercialisées sous un produit nommé et intégré, lié directement à une police d'assurance spécifique, renforçant le fait que le montage est vendu comme un ensemble unique plutôt que comme des produits financiers distincts.
- **Mises en garde fiscales des prêteurs :** Les contrats de prêt incluent généralement une mise en garde stipulant que le prêteur ne fait aucune représentation quant aux conséquences fiscales du montage. Cela peut laisser le conseiller/courtier comme la partie faisant les représentations qui déclenchent l'analyse d'abri fiscal.

Tout examen d'un montage spécifique de PFI doit être effectué par rapport à la documentation complète de ce montage : le contrat de prêt réel, l'illustration de la police, les conditions de financement et les documents de commercialisation, plutôt que par référence à ces caractéristiques générales.

Caractéristiques d'un plan d'assurance vie avec financement immédiat (PFI)

Taux d'imposition: 50.17%

Taux d'intérêt du prêt: 5.00%

Dépôts selon le calendrier

Barème de participations de 5,35 % (À titre informatif seulement)

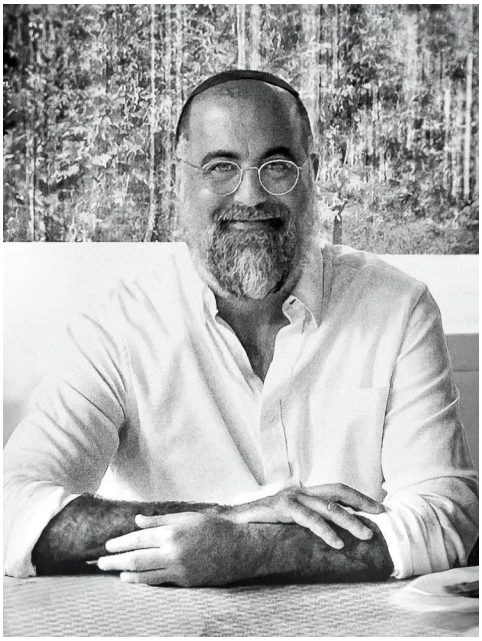
		Informations sur la police			Détails du prêt			Déductions annuelles				Prestations
		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#8	#9	#10	#11	#12
		Dépôt	Valeur de rachat	Prestation de décès	Montant annuel du prêt	Montant cumulatif du prêt	Déficit de garantie (#5 - #2)	Intérêts déductibles d'impôt	Prime déductible d'impôt	Total des déductions fiscales (#8 + #9)	Total des économies d'impôt (#10xTx%)	Prestation de décès nette (#3 - #5)
1	**60**	**$100,000**	**$61,091**	**$1,446,039**	**$100,000**	**$100,000**	**$38,909**	**$5,000**	**$175**	**$5,175**	**$2,596**	**1,346,039**
2	61	100,000	127,089	1,586,368	100,000	200,000	72,911	10,000	486	10,486	5,261	1,386,368
3	62	100,000	197,740	1,728,112	100,000	300,000	102,260	15,000	896	15,896	7,975	1,428,112
4	63	100,000	272,084	1,868,904	100,000	400,000	127,916	20,000	1,417	21,417	10,745	1,468,904
5	**64**	**100,000**	**349,913**	**2,008,261**	**100,000**	**500,000**	**150,087**	**25,000**	**2,060**	**27,060**	**13,576**	**1,508,261**
6	65	100,000	447,235	2,146,651	100,000	600,000	152,765	30,000	2,845	32,845	16,478	1,546,651
7	66	100,000	554,921	2,284,685	100,000	700,000	145,079	35,000	3,790	38,790	19,461	1,584,685
8	67	100,000	673,270	2,422,740	100,000	800,000	126,730	40,000	4,915	44,915	22,534	1,622,740
9	68	100,000	802,556	2,561,174	100,000	900,000	97,444	45,000	6,243	51,243	25,709	1,661,174
10	**69**	**100,000**	**943,038**	**2,700,334**	**100,000**	**1,000,000**	**56,962**	**50,000**	**7,789**	**57,789**	**28,993**	**1,700,334**
11	70	0	995,100	2,666,002	0	1,000,000	4,900	50,000	8,874	58,874	29,537	1,666,002
12	71	0	1,054,681	2,634,855	0	1,000,000	0	50,000	10,053	60,053	30,128	1,634,855
13	72	0	1,121,971	2,606,979	0	1,000,000	0	50,000	11,348	61,348	30,778	1,606,979
14	73	0	1,197,165	2,582,453	0	1,000,000	0	50,000	12,739	62,739	31,476	1,582,453
15	**74**	**0**	**1,280,453**	**2,561,357**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**14,229**	**64,229**	**32,224**	**1,561,357**
16	75	0	1,323,698	2,543,051	0	1,000,000	0	50,000	15,829	65,829	33,027	1,543,051
17	76	0	1,368,098	2,526,713	0	1,000,000	0	50,000	16,133	66,133	33,179	1,526,713
18	77	0	1,414,037	2,512,257	0	1,000,000	0	50,000	16,226	66,226	33,225	1,512,257
19	78	0	1,461,654	2,499,626	0	1,000,000	0	50,000	16,308	66,308	33,266	1,499,626
20	**79**	**0**	**1,511,107**	**2,488,774**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**16,379**	**66,379**	**33,302**	**1,488,774**
21	80	0	1,562,582	2,479,661	0	1,000,000	0	50,000	16,439	66,439	33,332	1,479,661
22	81	0	1,616,301	2,472,255	0	1,000,000	0	50,000	16,488	66,488	33,357	1,472,255
23	82	0	1,672,174	2,466,528	0	1,000,000	0	50,000	16,526	66,526	33,376	1,466,528
24	83	0	1,729,676	2,462,467	0	1,000,000	0	50,000	16,554	66,554	33,390	1,462,467
25	**84**	**0**	**1,788,435**	**2,460,038**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**16,570**	**66,570**	**33,398**	**1,460,038**
26	85	0	1,848,331	2,459,189	0	1,000,000	0	50,000	16,576	66,576	33,401	1,459,189
27	86	0	1,909,255	2,459,866	0	1,000,000	0	50,000	16,571	66,571	33,399	1,459,866
28	87	0	1,971,085	2,462,024	0	1,000,000	0	50,000	16,557	66,557	33,391	1,462,024
29	88	0	2,033,645	2,465,619	0	1,000,000	0	50,000	16,532	66,532	33,379	1,465,619
30	**89**	**0**	**2,096,731**	**2,470,612**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**16,499**	**66,499**	**33,363**	**1,470,612**
31	90	0	2,159,535	2,476,217	0	1,000,000	0	50,000	16,462	66,462	33,344	1,476,217
32	91	0	2,229,555	2,530,229	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,530,229
33	92	0	2,298,778	2,584,179	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,584,179
34	93	0	2,368,072	2,638,095	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,638,095
35	**94**	**0**	**2,438,237**	**2,691,999**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**25,085**	**1,691,999**
36	95	0	2,509,972	2,745,912	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,745,912
37	96	0	2,584,750	2,799,844	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,799,844
38	97	0	2,665,320	2,853,789	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,853,789
39	98	0	2,756,593	2,907,715	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	1,907,715
40	**99**	**0**	**2,867,532**	**2,961,547**	**0**	**1,000,000**	**0**	**50,000**	**0**	**50,000**	**25,085**	**1,961,547**
41	100	0	3,015,145	3,015,145	0	1,000,000	0	50,000	0	50,000	25,085	2,015,145

1,000,000

Sauf erreur ou omission. À titre informatif seulement.

Armstrong

Services Financiers



David E. Kakon B.Sc. (Math Hons.)
Conseiller en sécurité financière
David@ArmstrongLife.com

ARMSTRONG FINANCIAL SERVICES INC.
Firm in the insurance of persons
SERVICES FINANCIERS ARMSTRONG INC.
Cabinet en assurance de personnes
http://ArmstrongLife.com
Tel. (514) 574-0233
Fax. (514) 447-1804

David Kakon, fondateur et mathématicien chez Services financiers Armstrong, est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (B.Sc.) spécialisé en mathématiques pures et appliquées de l'Université Concordia, obtenu avec distinction. Fort d'une solide formation en mathématiques, en statistiques, en actuariat et en informatique, David démystifie les illustrations d'assurance vie complexes pour ses clients. Son approche axée sur le client garantit une participation active dans la planification de l'assurance, rendant des concepts financiers sophistiqués à la fois clairs et exploitables.

Cet article, y compris tout exemple mathématique, étude de cas et interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, est fourni à des fins éducatives et informatives uniquement et représente l'opinion personnelle de l'auteur. Il ne constitue pas un avis juridique, fiscal, comptable ou financier. L'application des définitions d'abris fiscaux, de la Règle générale anti-évitement (RGAE) et des politiques d'application de l'Agence du revenu du Canada (ARC) aux plans de financement immédiat (PFI) est extrêmement complexe et dépend fortement des faits spécifiques, de la documentation et de la structure de chaque cas. Les lois fiscales, les règlements et les positions administratives de l'ARC sont dynamiques et sujets à changement, potentiellement de façon rétroactive. Les lecteurs, y compris les conseillers professionnels, ne doivent pas agir ou se fier aux informations contenues dans les présentes sans avoir préalablement consulté des conseillers juridiques et fiscaux qualifiés et indépendants, adaptés à leur situation spécifique. L'auteur n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission, ni pour toute cotisation, pénalité ou dommage financier découlant de mesures prises ou non prises sur la foi du contenu de cet article. L'examen de cet article n'établit pas une relation conseiller-client, et toute offre d'examen de polices ne vise pas à solliciter ou à empiéter sur des relations existantes.